

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3000/2535

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย นาน เฮลาล กุป ตา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 มาตรา

จำเลยเป็นคนต่างด้าว ไม่มีทางที่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพเร่ขาย
สินค้าได้เลย ตาม พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ประกอบ
พ.ร.ฎ.กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 แต่จำเลยได้
เร่ขายแผ่นพลาสติกไปตามถนนสาธารณะการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิด
เพราะฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนดไว้ในตัว ไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดเพราะไม่ได้รับ
อนุญาตแผ่นพลาสติกสำหรับปูโต๊ะของกลาง ที่จำเลยมีไว้ใช้ในการกระทำผิดจึงเป็น
ของควรริบ ตาม ป.อ. มาตรา 33.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นคนต่างด้าว เชื้อชาติอินเดีย สัญชาติอินเดียเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรชั่วคราว ได้ประกอบอาชีพเร่ขายสินค้าซึ่งเป็นงานในอาชีพและ
วิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำเพื่อเป็นการค้าหรือหารายได้โดยเด็ดขาดในทุกท้องที่แห่ง
ราชอาณาจักรโดยจำเลยได้เร่ขายแผ่นพลาสติกสำหรับปูโต๊ะไปตามถนนมหाराช

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นถนนสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยแผ่นพลาสติกสำหรับปูโต๊ะจำนวน 4 แผ่น เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มาตรา 6, 33 พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2522 บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2522 ข้อ 35 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มาตรา 6, 33 ให้จำคุก 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ในกรณีที่จำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์อุทธรณ์ขอให้มีคำสั่งเกี่ยวกับของกลางและสั่งให้ริบของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนแผ่นพลาสติกสำหรับปูโต๊ะจำนวน 4 แผ่น ของกลางแก่เจ้าของ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาให้ริบของกลาง โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ประกอบพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 บัญญัติให้งานเร่ขายสินค้าเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเป็นการค้า หรือหาราย

“ได้โดยเด็ดขาดในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร จำเลยจึงไม่มีทางที่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพเร่ขายสินค้าได้เลย เพราะทางการสงวนให้เป็นอาชีพเฉพาะคนไทยเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดเพราะฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนดไว้ในตัว ไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดเพราะไม่ได้รับอนุญาต ของกลางคดีนี้จึงเป็นของที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้คืนของกลางแก่เจ้าของ ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น”

รับอนุญาตให้ทำการปรุงยาขึ้นเพื่อจำหน่ายได้เลย ความผิดของจำเลยอยู่ที่การกระทำการปรุงยาจำหน่าย หากใช้เพียงไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นไม่ของกลางรายนี้จึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดและได้มาโดยได้กระทำความผิด ซึ่งนอกจากปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วศาลยังมีอำนาจสั่งริบตาม ป.อ. มาตรา 33 อีกด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1386/2505 จำเลยไม่มีความรู้ทางหมอแต่อย่างใด เป็นคนธรรมดาไม่มีสิทธิจะขออนุญาตเพื่อประกอบโรคศิลปะได้บังอาจรับฉีดยาบำบัดโรคเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และสินจ้างการกระทำของจำเลยจึงถือได้ว่าเป็นความผิดอยู่ในตัวมิใช่มีสิทธิจะขออนุญาตแต่ไม่ได้ขอ ซึ่งเป็นเพียงความผิดเพราะการที่ไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยาฉีดยา เข็มฉีดยา ฯลฯ ของกลางที่จำเลยมีไว้ใช้ในการกระทำความผิดจึงเป็นของควรริบตาม ป.อ. มาตรา 33 แนวที่สอง ไม่ริบทรัพย์สิน เพราะความผิดของจำเลยอยู่ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ใช่อยู่ที่การกระทำ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 245/2505 กรณีที่จำเลยขาดคุณสมบัติและความรู้ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 มาตรา 14, 15 ไม่มีทางที่จะขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะได้ จำเลยยังฝ่าฝืนปรุงยาเพื่อจำหน่ายนั้น ได้ชื่อว่าความผิดอันเกิดจากการกระทำ (คือปรุงยา) ของจำเลย ตัวยาและเครื่องอุปกรณ์ในการปรุงยาเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดจึงต้องริบ แต่กรณีที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ปรุงยาได้แล้ว หากใบอนุญาตขาดอายุยังปรุงยาจำหน่ายต่อไปอีก ได้ชื่อว่าความผิดเกิดเพราะไม่ได้รับอนุญาต ของกลางจึงไม่ริบ นอกจากนี้ มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยทำนองเดียวกับแนวที่สอง ซึ่งเป็นเรื่องความผิดของจำเลยอยู่ทั้งดวันไม่กระทำการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นแต่ตัวสินค้าที่ขายนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ ความผิด จึงริบไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 495/2500 (ประชุมใหญ่) ของที่วางขายไม่ปิดป้ายหรือแสดงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ฝ่าฝืน พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์นั้น ไม่เกี่ยวกับความผิด ความผิดอยู่ทั้งดวันไม่ปิดป้ายจึงริบของที่วางขายไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2365/2519 คณะกรรมการป้องกันการค้ากำไรเกินควร ประกาศ

ระบุเนื้อสุกรเป็นสิ่งควบคุม ห้ามจำหน่ายเกินราคาที่กำหนด จึงประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตเข้าหรือออกนอกเขตอำเภอ การนำสุกรเข้ามาฝ่าฝืนประกาศ จึงเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการค้ำกำไรเกินควร พ.ศ. 2490 มาตรา 17 ไม่ใช่ มาตรา 23,24 และสุกรไม่ใช่ของที่เกี่ยวกับการค้ำกำไรโดยตรงที่จะริบตามมาตรา 29 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2555/2522 คำว่า "ข้าวซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดให้ริบเสีย" ตามมาตรา 21 ทวิ พ.ร.บ.การค้ำข้าวนั้นจะต้องเป็นข้าวที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดโดยตรง จำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้ำข้าวโดยชอบแล้ว ความผิดของจำเลยอยู่ที่ละเว้นไม่ทำรายงานการค้ำข้าว แสดงปริมาณข้าวในครอบครองเท่านั้น ข้าวของกลางไม่เกี่ยวเนื่องกับความผิดของจำเลยแต่อย่างใดจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะพึงริบ. สุรรุฒิเชาวลิต.